

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [8] 피복구매 업무 미흡

관 련 부 서 ○○ <팀

조 치 부 서 ○○ <팀

내 용

1. 업무 개요

○○는 「취업규칙」에 따라 직원에게 피복을 지급하고 있으며, <팀은 피복의 구매 및 지급 관련 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「소득세법」에 따르면 소득세를 과세하지 않는 ‘실비변상적’ 성질의 급여로서의 작업복은 특수한 작업이나 역무에 종사하는 사람이 받는 작업복이나 그 직장에서만 착용하는 피복 등으로 한정하고 있다.

또한 ㉠㉠ 세법해석례에 따르면 직원들에게 지급한 피복이 회사의 마크가 없고 외출복으로도 착용 가능한 일반 피복인 경우 소득세 비과세 대상에 해당하지 않는다고 되어 있다.

한편, ○○의 예산은 이사회의 승인을 통해 확정된 구속력 있는 계획이므로 그 집행은 편성 당시의 산출 근거를 준수하여야 한다.

따라서 업무용 피복을 지급할 경우에는 회사 마크를 부착여부에 따라 소득세 과세/비과세 처리를 하여야 하고, 인력 변동 등으로 예산 집행이 불필요하게 된 경우 해당

예산을 절감하여야 하며, 단순히 편성된 예산 총액을 모두 소진하기 위해 특별한 사유 없이 산출 근거를 무시하고 자의적으로 집행하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 동안 ○○가 임직원에게 지급한 피복에 대한 소득세 처리 적정성을 점검한 결과, 회사의 마크가 없는 일반 시중의 기성품(점퍼, 티셔츠)을 직원에게 피복 명목으로 지급하고도 소득세를 과세하지 않은 사실이 확인되었다.

이와 같이 관련 법령에 따라 소득세를 처리하지 않을 경우, 향후 세무조사 등에서 과소 신고된 세액의 추징과 함께 가산세가 부과될 수 있어 회사에 세무상 불이익과 재무적 부담을 야기할 우려가 있다.

또한, <팀은 20##년 춘추작업복 구매 시 20##년 예산에는 예비입사자 #명을 포함하여 총 #명의 피복비를 #원(#원/인당)을 반영하였으나, 실제 구매계획 수립 시에는 현원 #명에 대한 피복비로 #원을 산출하여 예산보다 과다하게 구매계획을 수립한 사실도 확인되었다.

관련부서 의견 <팀에서는 감사의견은 수용하면서 향후 피복 구매 시 회사 마크를 부착하여 「소득세법」의 비과세 요건을 갖추겠다고 하였고, 피복 예산 집행 시 임의로 예비입사자 피복 금액이 현원 피복비에 추가되지 않도록 하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은 향후 업무용 피복 구매 시 회사 마크 부착 여부에 따라 소득세 과세/비과세 처리를 하고, 피복비 예산 집행 시 예산 산정 기준을 준수하는 등 관리방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보)